Produktionsdarlehensvertrag

1. Darlehen

Die Palatina Medienbank AG gewährt der Kurpfalz Lichtbild GmbH mit Vertrag KLP-2024-0418 am 18. April 2024 eine revolvierende Produktionslinie bis 1.850.000 EUR. Das Darlehenskonto wird unter KD-2417-01 geführt. Die Mittel sind ausschließlich für den Film Die letzte Rieslingspur zu verwenden.

2. Abruf und Auszahlungsvoraussetzungen

Jeder Abruf bedarf einer Erklärung in Textform mit Kreditteil, Betrag, gewünschtem Valutatag, Verwendungszweck und Empfängerkonto. Auszahlungen setzen die in der CP-Checkliste bezeichneten Budgetnachweise, Kosten- und Fertigstellungsberichte, Kontounterlagen und die für die jeweilige Produktionsphase fällige Sicherheitenbestellung voraus.

Die Sicherungsabtretung von Lizenzforderungen ist spätestens vor Abschluss des ersten Lizenzvertrags vorzulegen. Ihr Fehlen hindert frühere Produktionsabrufe nicht, solange noch keine Lizenzforderungen bestehen und die Bank die Zurückstellung in der CP-Checkliste dokumentiert.

3. Verzinsung und Gebühren

Valutierte Beträge werden mit 4,75 Prozent jährlich verzinst. Zinsen werden taggenau anhand der tatsächlichen Zahl der Tage, geteilt durch 360, berechnet und vierteljährlich dem Darlehenskonto belastet. Für nicht genutzte, noch abrufbare Beträge fällt eine Bereitstellungsprovision von 0,25 Prozent jährlich an.

Darlehenskontoauszüge unterscheiden Kapital, Tilgung, Zinsen und Gebühren. Zahlungen werden nach Kosten und Zinsen auf Kapital verrechnet, soweit die Parteien für einzelne Projektkontoabschöpfungen keine abweichende Kapitalzuordnung dokumentieren.

4. Rückzahlung

Die Rückführung erfolgt aus Fördermitteln, Mindestgarantien, Lizenzerlösen und sonstigen Verwertungseinnahmen. Endfälligkeit ist der 30. Juni 2027; bei wesentlichen Vertragsverletzungen, Zahlungseinstellung oder Insolvenzantrag kann die Bank kündigen.

5. Sicherheiten

Vereinbart werden gesonderte Urkunden über Film- und Nutzungsrechte, körperliche Mastermedien und Produktionsgeräte sowie gegenwärtige und künftige Forderungen aus Vertrieb und Lizenzierung. Rang und Freigabe richten sich nach den jeweiligen Sicherheitenverträgen.

6. Kontenführung

Verwertungserlöse sollen auf das Projektkonto IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00 bei der Palatina Medienbank fließen. Abweichende Konten dürfen nur mit Zustimmung der Bank als Erlöskonten verwendet werden.

7. Unterschriften

Mannheim, 18. April 2024 — Palatina Medienbank AG, Bettina Karg und Hanno Seubert, handschriftlich unterzeichnet.

Schwetzingen, 19. April 2024 — Kurpfalz Lichtbild GmbH, Konrad Riemenschneider, handschriftlich unterzeichnet.